Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

দান বা হেবা কাকে বলে (Define Heba/Gift) ঃ

'হেবা' একটি আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ দান। ইংরেজিতে একে বলে Gift ।

১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুযায়ী-

'কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কোন প্রকার প্রতিদান গ্রহণ না করে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করলে এবং উক্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করলে তাকে দান বলে।'

বৈধ দানের শর্ত বা উপাদান

(১) দাতা
(২) দাতা কর্তৃক ঘোষণা
(৩) গ্রহীতা কর্তৃক গ্রহণ
(৪) দাতার জীবিত থাকা
(৫) গ্রহীতার জীবিত থাকা
(৬) প্রতিদানের অনুপস্থিতি
(৭) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
(৮) সম্পত্তির অস্তিত্ব
(৯) মালিকানা
(১০) দখল হস্তান্তর

দাতার যোগ্যতা ঃ

(১) সাবালক হওয়া :
(২) নাবালক না হওয়া
(৩) সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া
(৪) সম্পত্তির মালিক হওয়া
(৫) দাতাকে জীবিত থাকতে হবে

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

জীবনস্বত্ব (Life Interest)

কোন ব্যক্তি যতদিন জীবিত থাকবেন ততোদিন তিনি কোন সম্পদ ভোগ করবেন এই শর্তে কোন স্বত্ব অর্জন করলে তাকে জীবনস্বত্ব বলে। জীবনস্বত্ব একটি শর্তসহকারে দান।

জীবনস্বত্ত্ব বলতে এমন একটি অধিকার বা সুবিধা বাঝায় যা কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় নির্দিষ্ট সম্পদের সুবিধা ভোগ করার অধিকার পায়। এটি সাধারণত সম্পত্তি ব্যবহারের সীমিত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা কেবল ওই ব্যক্তির জীবদ্দশায় কার্যকর থাকে।

তবে ইসলামী আইনে জীবনস্বত্ত্বে দান করলে তা গ্রহীতার অনুকূলে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলের (সা) একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়:

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে আজীবনের জন্য কোনো জিনিস দেয়া হলে, সেটি তার ও (তার অবর্তমানে) ওয়ারিশদের অধিকার। কেননা সেটি তার যাকে তা দান করা হয়েছে। তা পুনরায় দানকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। (সহীহ মুসলিম-৪১৮৮, মুসনাদে আহমাদ-১৪৮৭১)

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

কখন দান বাতিল করা যায় না বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না বা প্রত্যাহারযোগ্য নয় অথবা দান সম্পন্ন করার জন্য দানের বিষয়বস্তুর দখল অর্পণ কখন প্রয়োজন হয় না ঃ

(১) দাতা এবং গ্রহীতা একই বাড়িতে বসবাস করলে
(২) স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে দান করলে
(৩) পিতা পুত্রের বরাবর দান করলে
(৪) মাতা পুত্রের বরাবর দান করলে
(৫) প্রতিপাল্যকে দান করলে
(৬) দখল প্রদান করার পর
(৭) দান গ্রহীতার মৃত্যুর পর
(৮) দান দাতার মৃত্যুর পর
(৯) দানকৃত সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেলে
(১০) দানকৃত সম্পত্তির ধ্বংস হলে
(১১) দানকৃত বস্তু পরিবর্তন হয়ে গেলে
(১২) এওয়াজ বদল হলে

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

হেবা-বিল-এওয়াজ (Heba-bil-ewaz) কাকে বলে ঃ

হেবা অর্থ- দান। আর এওয়াজ অর্থ- বিনিময়।

অর্থাৎ কোন মূল্যের বিনিময়ে দান করাকে হেবা বিল এওয়াজ বলে।

মূলত: এটি এক ধরনের বিক্রয়। এই ধরনের হেবার ক্ষেত্রে বিক্রয়-চুক্তির উপাদান বিদ্যমান থাকে। হেবা-বিল-এওয়াজ এর ক্ষেত্রে দখল হস্তান্তর করা জরুরি নয়।

হেবা-বিল-এওয়াজ হতে হলে দু'টি শর্ত পূরণ হতে হবে। (১) দাতাকে মালিকানা পরিত্যাগ করতে হবে। (২) গ্রহীতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

অর্থাৎ হেবা বিল এওয়াজ এর ক্ষেত্রে অবশ্যই বিনিময় বা মূল্য পরিশোধ থাকতে হবে। বিনিময় না থাকলে তা সাধারণ হেবা হিসেবে গণ্য হবে। গ্রহীতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধের পূর্বে যে কোন সময় হেবা বিল এওয়াজ প্রত্যাহার করা যায়।

যেমন : কোন ব্যক্তি যদি মোহরানার পরিবর্তে তার কোন সম্পত্তি দলিলের মাধ্যমে স্ত্রীকে দান করে তাহলে তা হেবা বিল এওয়াজ হবে। এক্ষেত্রে উক্ত জমির দখল স্ত্রীকে না দিলেও হেবা বিল এওয়াজ হবে। এক্ষেত্রে মোহরানার পরিমাণ বিনিময় হিসেবে গণ্য হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

মুশার (অবিভক্ত অংশ) (Gift of Mushr)

কোন সম্পত্তির অবিভক্ত অংশকে 'মূশা' বলে।
এখানে সম্পত্তি বলতে স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন সম্পদকে বোঝাবে।
যে সম্পত্তি ভাগ করা যায় সেই সম্পত্তির মুশার দান হতে পারে। আবার যেই সম্পত্তি ভাগ করা যায় না সেই সম্পত্তিরও মুশার দান হতে পারে। যেমন:
ভাগ করা যায় এমন সম্পত্তির মুশার দান : যে সম্পত্তি ভাগ করা যায় এমন সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ দান করলে তা বিভাগযোগ্য সম্পত্তির মুশার দান হবে। এক্ষেত্রে দান গ্রহীতাকে পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি ভাগ করে তার অংশ প্রদান করতে হবে।
ভাগ করা যায় না এমন সম্পত্তির মুশার দান : যে সম্পত্তি ভাগ করা যায় না অর্থাৎ ভাগ করলে তার ব্যবহার অসুবিধজনক হয় এমন সম্পত্তি দান করলে তা অবিভক্ত সম্পত্তির মুশার দান হয়। এটি আইনে বৈধ।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

দান ও উইলের পার্থক্য (Distinguish between Heba and Will) ঃ

উইল	দান
উইল হলো সম্পত্তি হস্তান্তরের একটি আইনসংগত প্রক্রিয়া যা কার্যকর হয় উইলকারীর মৃত্যুর পর।	কোন ব্যক্তি তার কোন সম্পত্তি কোন বিনিময় মূল্য ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে অন্য ব্যক্তিকে অবিলম্বে হস্তান্তর করলে এবং সেই ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কেউ তা গ্রহণ করলে তাকে দান বলে।
উইলকে ইংরেজিতে Will বলে।	দানকে ইংরেজিতে Gift বলে।
ওয়ারিশদের অনুমতি ব্যতীত মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী উইল করা যায় না।	দান যতটুকু ইচ্ছা করা যায়।
অজাত ব্যক্তির নামে উইল করা যায়। তবে উইল করার ৬ মাসের মধ্যে তাকে জীবিত জন্মগ্রহণ করতে হবে।	অজাত ব্যক্তির নামে দান করা যায় না।
উইলকারী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় তা প্রত্যাহার করতে পারেন।	দানের ক্ষেত্রে দখল হস্তান্তর হলে তা আর প্রত্যাহার করা যায় না।
উইল কার্যকর হয় উইলকারীর মৃত্যুর পর।	দান যে কোন সময় কার্যকর হতে পারে।
ওয়ারিশদের অনুমতি ব্যতীত অন্য ওয়ারিশদের উইল করা যায় না।	ওয়ারিশদের অনুমতি ব্যতীত অন্য ওয়ারিশদের দান করা যায়।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

উইল (Will) ঃ

কোন ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যদি তার সম্পদের একটি অংশ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা জনহিতকর কাজের জন্য প্রদানের বন্দবস্ত করেন যা কার্যকর হবে ওছিয়াতকারীর মৃত্যুর পর তাহলে তাকে উইল বলে।

উইলের শর্ত বা উপাদান বা বিধি-নিষেধ

(১) সম্পদ বৈধ হওয়া
(২) স্বাধীন ও সাবালক হওয়া
(৩) উইল প্রত্যাহার না করা
(৪) জীবিত ব্যক্তিকে উইল করা
(৫) উইলকারীকে হত্যা না করা
(৬) ওয়ারিশকে উইল না করা
(৭) সম্পত্তি মালিকানার যোগ্য হওয়া
(৮) অন্য ওয়ারিশদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে উইল না করা
(৯) এক-তৃতীয়াংশের বেশি উইল না করা

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying declaration)

সাক্ষ্য আইনের ৩২(১) ধারায় মৃত্যুকালীন ঘোষণার উল্লেখ করা হয়েছে।
উক্ত ধারা অনুযায়ী, "যখন কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোন ঘোষণা দিয়ে যায় অথবা কি কারণে তার মৃত্যু ঘটেছে সেই সম্পর্কে কোন বিবৃতি দিয়ে যায় তখন তাকে মৃত্যুকালীন ঘোষণা বলে।"
অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যে বিবৃতি বা ঘোষণা প্রদান করা হয় তাকে মৃত্যুকালীন ঘোষণা বলে।

মারজুল মউত বা মৃত্যুকালীন দান (Gift during Marz-ul-Maut)

মানুষ গুরুতর অসুস্থতা বা মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে যে দান করে তাকে মৃত্যুকালীন দান বলে।
মৃত্যুকালীন দানের ক্ষেত্রে দাতার মনে অবশ্যই মৃত্যুভয় থাকতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় দান করলে তা মৃত্যুকালীন দান হবে না।
কোন মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় তার সকল সম্পত্তি যে কোন ব্যক্তিকে দান করতে পারে। এটি ইসলামী আইন ও বিধিবদ্ধ বা সরকারী আইনে বৈধ। কিন্তু দানকারী মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তার সকল সম্পত্তি দান করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তার দান উইলের শর্তের ন্যায় কার্যকর হবে। যেমন:
দাতার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি দান করা যাবে না। অংশীদারকে দান করা যাবে না। তবে অন্য অংশীদারগণ সম্মতি প্রদান করলে যে কোন প্রকার মৃত্যুকালীন দান কার্যকর হবে। গ্রহীতাকে দখল হস্তান্তর করতে হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

'মারজ-উল-মউত' বা মৃত্যুকালীন দানের ফলাফল ঃ

কোন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর পূর্বে যদি তিনি কোন দান করে যান তাহলে উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে কাফন-দাফনের ব্যয়, কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ, বেতন বকেয়া থাকলে তা পরিশোধের পর দান কার্যকর হবে। মৃত্যুকালীন দান যদি মৃত ব্যক্তির মোট সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশের বেশি হয় তাহলে বেশি অংশটুকু কার্যকর হবে না। আবার অন্য অংশীদারদের মৃত্যুকালীন দান করলে তাও কার্যকর হবে না। তবে অন্য অংশীদারগণ সম্মতি প্রদান করলে যে কোন প্রকার মৃত্যুকালীন দান কার্যকর হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

হিজানাত (অভিভাবকত্ব) ঃ

ইসলামী আইন অনুযায়ী একজন মাতা তার সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক নয়। পিতা হলেন তার সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক। আর মাতা তার নাবালক সন্তানের শরীরের তত্ত্বাবধানের অধিকারী। উক্ত সন্তান বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বা বালেগ না হওয়া পর্যন্ত মাতার ঐ অধিকার বজায় থাকে। একে হিজানাত বলে।

উলিয়াত ঃ

ইসলামী আইন অনুযায়ী একজন মাতা তার সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক নয়। মাতা তার নাবালক সন্তানের শরীরের তত্ত্বাবধানের অধিকারী। এক্ষেত্রে পিতা উক্ত সন্তানের অভিভাবক। পিতার অনুপস্থিতিতে পিতা যদি কোন ব্যক্তিকে এক্সিকিউটর নিযুক্ত করে যান তাহলে তিনি নাবালকের অভিভাবক হবেন। এটিই হলো উলিয়াত।

মাতা যখন তার সন্তানের হিজানাতের (অভিভাবকত্বের) অধিকার থেকে বঞ্চিত ঃ

(১) পুনরায় বিবাহ করলে
(২) অসতী জীবন-যাপন করলে
(৩) দূরবর্তী স্থানে বসবাস করলে

মুসলিম নাবালকের সম্পত্তির আইনগত অভিভাবক ঃ

(১) পিতা,
(২) পিতা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত এক্সিকিউটর,
(৩) পিতার পিতা বা দাদা,
(৪) পিতার পিতা বা দাদা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত এক্সিকিউটর।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

আইনগত অভিভাবক নাবালকের স্থাবর সম্পত্তি যখন হস্তান্তর করতে পারে ঃ

কার্যত অভিভাবক

কোন ব্যক্তি যদি কোন নাবালকের আইনগত অভিভাবক বা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক না হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার দেহ ও সম্পত্তির অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে তাকে কার্যত অভিভাবক বলে।

কোন নাবালকের আইনগত অভিভাবক অর্থাৎ পিতা বা দাদা না থাকলে যদি আদালতও কোন অভিভবাক নিযুক্ত না করেন তাহলে উক্ত নাবালকের মাতা, ভাই, চাচা ইত্যাদি ব্যক্তি কার্যত অভিভাবক হতে পারেন।

ভরণ-পোষণ বা খোরপোষ (নাফাকা) কাকে বলে (What is maintenance) ঃ

ভরণ-পোষণ নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। সাধারণত 'নাফাকা' বা ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এই তিনটি জিনিস বোঝালেও ভরণ-পোষণ শুধুমাত্র এই তিনটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এক এক জনের ভরণ-পোষণ এক এক ধরনের হতে পারে। ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, তার প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। যেমন : একজন শিশু শিক্ষার্থীর ভরণ-পোষণের মধ্যে তার লেখাপড়ার খরচ অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু একজন পিতা বা দাদার ভরণ-পোষণের মধ্যে লেখাপড়ার খরচ অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং বলা যায়- মানুষ তার আপনজন বা পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করতে আইনত বাধ্য তাকে 'নাফাকা' বা ভরণ-পোষণ বলে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

মুসলিম আইন অনুযায়ী কারা অন্য ব্যক্তির নিকট ভরণ-পোষণ দাবী করতে পারে অথবা নাবালক সন্তান, স্ত্রী, পিতা-মাতার ভরণ- পোষণের বিধান ঃ

(১) পিতা কর্তৃক পুত্রকে ভরণ-পোষণ
(২) মাতা কর্তৃক পুত্রকে ভরণ-পোষণ
(৩) পিতা কর্তৃক কন্যাকে ভরণ-পোষণ
(৪) মাতা কর্তৃক কন্যাকে ভরণ-পোষণ
(৫) পিতার পিতা বা দাদা বা পিতামহ কর্তৃক নাতী-নাতনীর ভরণ-পোষণ
(৬) পুত্র-কন্যা কর্তৃক পিতাকে ভরণ-পোষণ
(৭) পুত্র-কন্যা কর্তৃক মাতাকে ভরণ-পোষণ
(৮) নাতী-নাতনী কর্তৃক দাদা-দাদী, নানা-নানীর ভরণ-পোষণ
(৯) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ
(১০) অন্যান্য আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ

যে স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে পৃথক বসবাস করে তার ভরণ-পোষণ দিতে কি স্বামী বাধ্য ঃ